

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

|                                  |                             |       |
|----------------------------------|-----------------------------|-------|
| คำพิพากษาศาลฎีกาที่<br>5659/2544 | พนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น | โจทก์ |
|                                  | โจทก์ร่วม                   | โจทก์ |
|                                  | นายเทอดชัย ศรีพรหมชัย       | โจทก์ |
|                                  | นางปริญดา วิเชียรวรรณ       | จำเลย |

ป.อ. มาตรา 268

ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4), มาตรา 192

จำเลยจะมีได้นำเอกสารที่จำเลยปลอมขึ้นไปยื่นแสดงต่อผู้เสียหายที่ 4 ด้วยตนเอง แต่มอบอำนาจให้ ส. ไปดำเนินการแทนโดย ส. ไม่ทราบว่าเป็นเอกสารปลอม มีผลเท่ากับจำเลยไปดำเนินการด้วยตนเอง เมื่อผู้เสียหายที่ 4 ได้รับเอกสารและดำเนินการให้ตามเอกสารนั้น ผู้เสียหายที่ 4 ย่อมเป็นผู้เสียหายจากการกระทำความผิดกล่าว

ตามฟ้องของโจทก์เป็นเรื่องจำเลยทำปลอมสัญญาหุ้นส่วนแก้ไขเพิ่มเติมเท่านั้น แม้ทางพิจารณาจะได้ความว่ามีการทำปลอมสัญญามาตั้งแต่คำขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดก็ไม่มีผลถึงหรือทำให้การกระทำความผิดของจำเลยตามที่โจทก์ฟ้องเปลี่ยนแปลงไป ข้อแตกต่างดังกล่าวนี้จึงมิใช่ข้อแตกต่างในสาระสำคัญและทั้งจำเลยมิได้หลงต่อสู้อยู่ เพราะให้การปฏิเสธมาตลอด จึงไม่เป็นเหตุให้พิพากษายกฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคสอง

จำเลยปลอมลายมือชื่อของผู้เสียหายที่ 1 ที่ 3 และโจทก์ร่วมในสัญญาหุ้นส่วนแก้ไขเพิ่มเติมของห้างหุ้นส่วนจำกัด และยื่นจดทะเบียนแก้ไขถอนผู้เสียหายที่ 1 ที่

3 และโจทก์ร่วมออกจากการเป็นหุ้นส่วน อันเป็นการระงับสิทธิในห้างหุ้นส่วน ผู้เสียหายที่ 1 ที่ 3 และโจทก์ร่วมจึงเป็นผู้ที่ได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระทำของจำเลยจึงเป็นผู้เสียหายด้วย

---

โจทก์ฟ้องว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัดศรพรหมชัยธุรกิจได้จดทะเบียนณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2534 มีจำเลยเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ลงหุ้นด้วยเงิน 250,000 บาท นายสมศักดิ์ บัวขาว นางปิ่นทอง ศรพรหมชัยผู้เสียหายที่ 1 และนายเทอดชัย ศรพรหมชัย ผู้เสียหายที่ 2 เป็นหุ้นส่วนลงหุ้นด้วยเงินคนละ 250,000 บาท กับนายพรชัย ศรพรหมชัย ผู้เสียหายที่ 3 เป็นหุ้นส่วนลงหุ้นด้วยเงิน 500,000 บาท ต่อมาจำเลยทำปลอมขึ้นทั้งฉบับซึ่งสัญญาหุ้นส่วนแก้ไขเพิ่มเติมของห้างหุ้นส่วนจำกัดศรพรหมชัยธุรกิจว่า ผู้เสียหายที่ 1 ถึงที่ 3 ออกจากหุ้นส่วนโดยถอนเงินลงหุ้นของแต่ละคน อันเป็นการระงับสิทธิของผู้เสียหายที่ 1 ถึงที่ 3 ในห้างหุ้นส่วนจำกัด อันเป็นความเท็จและจำเลยลงลายมือชื่อปลอมของผู้เสียหายที่ 1 ถึงที่ 3 ในเอกสารดังกล่าว โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหายที่ 1 ถึงที่ 3 ผู้อื่นและประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้นายทะเบียนสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดขอนแก่น ผู้อื่นและประชาชนเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริง จำเลยใช้โดยอ้างเอกสารสิทธิที่ทำปลอมขึ้นดังกล่าวต่อนายสมพงษ์ นพสุวรรณ นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดขอนแก่น ผู้เสียหายที่ 4 ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่รับจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหายทั้งสี่ ผู้อื่นและประชาชน ต่อมาจำเลยโดยทุจริตได้หลอกลวงผู้เสียหายที่ 4 ด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ปกปิดความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งต่อผู้เสียหายที่ 4 ว่าผู้เสียหายที่ 1 ถึงที่ 3 ทำสัญญาหุ้นส่วนแก้ไขเพิ่มเติมของห้าง

หุ้นส่วนจำกัดศรพรหมชัยธุรกิจ โดยผู้เสียหายที่ 1 ถึงที่ 3 ยินยอมออกจากการเป็นหุ้นส่วน และแจ้งให้ผู้เสียหายที่ 4 ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จลงในหนังสือรับรองฐานะห้างหุ้นส่วนจำกัด อันเป็นเอกสารราชการซึ่งมีวัตถุประสงค์สำหรับใช้เป็นพยานหลักฐานและโดยการหลอกลวงของจำเลยทำให้ผู้เสียหายที่ 4 ทำ ถอน หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนจำกัดศรพรหมชัยธุรกิจ โดยผู้เสียหายที่ 1 ถึงที่ 3 มิได้เป็นหุ้นส่วนอีกต่อไป โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหายทั้งสี่ ผู้อื่นและประชาชน ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 264, 265, 267, 268, 341 และริบของกลาง

### จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา นายเทอดชัย ศรพรหมชัย ผู้เสียหายที่ 2 ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 268 วรรคแรก จำคุก 2 ปี

### จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 4 พิจารณาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265, 268 วรรคแรก ประกอบด้วยมาตรา 265 ให้ลงโทษฐานใช้เอกสารสิทธิปลอมตามมาตรา 268 วรรคแรกประกอบด้วยมาตรา 265 แต่กระทางเดียวตามมาตรา 268 วรรคสองและจำเลยยังมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 267 ซึ่งเป็นกรรมเดียวกับความผิดตามมาตรา 268 วรรคแรกประกอบด้วยมาตรา 265 ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรคแรกประกอบด้วยมาตรา 265 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90

ให้ยกฟ้องข้อหาฉ้อโกง และริบของกลาง นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ร่วมและจำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 4 อนุญาตให้จำเลยฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงที่คู่ความมิได้โต้แย้งกันรับฟังได้ว่า จำเลยเป็นผู้ดำเนินการในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมห้างหุ้นส่วนจำกัดศรพรหมชัยธุรกิจ ตามสัญญาหุ้นส่วนแก้ไขเพิ่มเติม เอกสารหมายเลข ป.จ.12 (ศาลจังหวัดอ่างทอง) มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานปลอมและใช้เอกสารสิทธิปลอม แจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการและใช้หรืออ้างเอกสารอันเกิดจากการกระทำความผิดดังกล่าวตามที่ศาลอุทธรณ์ภาค 4 วินิจฉัยหรือไม่ พยานโจทก์และโจทก์ร่วมมีตัวผู้เสียหายที่ 1 ที่ 3 และโจทก์ร่วมเบิกความยืนยันว่าลายมือชื่อผู้เป็นหุ้นส่วนลำดับที่ (4) ถึง (6) ในสัญญาหุ้นส่วนแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารหมายเลข ป.จ.12 (ศาลจังหวัดอ่างทอง) มิใช่ลายมือชื่อของตนทั้งปรากฏว่าหลังจากฝ่ายผู้เสียหายมอบอำนาจให้ทนายความไปร้องทุกข์ดำเนินคดีแก่จำเลย พนักงานสอบสวนได้ส่งลายมือชื่อดังกล่าวไปให้ผู้เชี่ยวชาญกองพิสูจน์หลักฐาน กรมตำรวจ ตรวจพิสูจน์ซึ่งพันตำรวจโทกำจร ชื่นบำรุง ผู้ตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อดังกล่าวเบิกความประกอบรายงานการตรวจพิสูจน์เอกสารหมายเลข ป.จ.2 และ ป.จ. 4(ศาลอาญากรุงเทพใต้) ว่า คุณสมบัติของการเขียนรูปลักษณะของตัวอักษรแตกต่างกันจึงลงความเห็นว่า แต่ละลายมือชื่อมิใช่ลายมือชื่อของบุคคลคนเดียวกัน ส่วนจำเลยเพียงแต่กล่าวอ้างลอย ๆ ว่า เมื่อประมาณเดือนเมษายน 2535 โจทก์ร่วมทะเลาะกับจำเลยและนายสมศักดิ์ เกี่ยวกับการที่โจทก์ร่วมนำรถไปทำงานที่อื่นไม่นำเงินที่ได้รับส่งห้างหุ้นส่วน แล้วนำรถไปเก็บรักษาเอง ทำให้รถเสียหายเมื่อไม่สามารถตกลงกันได้ จึงตกลงเลิกห้างหุ้น

ส่วนกัน โดยผู้เสียหายที่ 1 ที่ 3 และโจทก์ร่วมออกจากการเป็นหุ้นส่วนแล้วให้สาม  
จำเลยเข้าเป็นหุ้นส่วนแทน ได้มีการตกลงแบ่งทรัพย์สินกันตามรายการทรัพย์สินและ  
หนี้สินเอกสารหมายเลข 3 จำเลยได้ติดต่อให้นายสุนทร นาแถมทอง ดำเนินการจด  
ทะเบียนห้างหุ้นส่วนใหม่เมื่อนายสุนทรพิมพ์คำขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมห้างหุ้น  
ส่วนแล้วนำมามอบให้จำเลย จำเลยมอบให้ผู้เสียหายที่ 3 นำไปให้ผู้เสียหายที่ 1 และ  
โจทก์ร่วมลงลายมือชื่อ ต่อมาประมาณ 1 สัปดาห์ได้รับเอกสารคืนจึงมอบอำนาจให้  
นายสุนทรนำไปจดทะเบียนต่อผู้เสียหายที่ 4 และนายสุนทรเบิกความว่า เมื่อจำเลย  
นำสัญญาหุ้นส่วนแก้ไขเพิ่มเติมมาคืน จำเลยบอกพยานว่าหุ้นส่วนลงลายมือชื่อใน  
สัญญาหุ้นส่วนแก้ไขเพิ่มเติม เอกสารหมายเลข ป.จ.12 (ศาลจังหวัดอ่างทอง)ต่อหน้า  
จำเลย พยานจึงรับจดทะเบียนให้และเบิกความตอบทนายโจทก์ร่วมว่าพยานให้นาง  
วันเพ็ญและนายปริญญาลงลายมือชื่อเป็นพยานรับรองลายมือชื่อของหุ้นส่วนทั้งสาม  
โดยไม่เห็นการลงลายมือชื่อของหุ้นส่วนทั้งสาม เห็นว่า ที่จำเลยอ้างว่า นำคำขอจด  
ทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมห้างหุ้นส่วนไปมอบให้ผู้เสียหายที่ 1 และโจทก์ร่วมลงลายมือ  
ชื่อโดยไม่รู้เห็นในการลงลายมือชื่อ แต่กลับยืนยันต่อนายสุนทรว่าผู้เสียหายที่ 1 ที่ 3  
และโจทก์ร่วมลงลายมือชื่อต่อหน้าจำเลยเช่นนี้ จึงเป็นพิรุธและมีข้อเคลือบแคลงใน  
ความสุจริตของจำเลยและข้อที่จำเลยอ้างว่าการที่ผู้เสียหายที่ 3 มิได้มอบอำนาจให้  
นายฉลอง สว่างเนตร ทนายความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีแก่จำเลยและตามเอกสาร  
หมายเลข ป.ล.3 (ศาลจังหวัดสมุทรปราการ) ซึ่งนายฉลองชี้แจงไปยังนายทะเบียนหุ้น  
ส่วนบริษัทจังหวัดขอนแก่น ก็ระบุแต่เพียงว่า เป็นการปลอมลายมือชื่อของผู้เสียหาย  
ที่ 1 และโจทก์ร่วมเท่านั้น น่าเชื่อว่าผู้เสียหายที่ 3 เป็นผู้ปลอมลายมือชื่อในเอกสาร  
หมายเลข ป.จ.12 (ศาลจังหวัดอ่างทอง) ดังกล่าว ก็ปรากฏว่าผู้เสียหายที่ 3 นำสืบปฏิเสธ  
ว่าไม่เคยได้รับเอกสารดังกล่าวจากจำเลยเพื่อนำไปให้ผู้เสียหายที่ 1 และโจทก์ร่วมลง  
ลายมือชื่อ ทั้งผู้เสียหายที่ 1 ที่ 3 และโจทก์ร่วมต่างยืนยันว่าไม่เคยตกลงจะออกจากร  
การเป็นหุ้นส่วนดังจำเลยอ้างและผู้เสียหายที่ 3 ก็เบิกความในเรื่องการมอบอำนาจให้

ทนายความร้องทุกข์ว่า เหตุที่ไม่ได้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจเพราะ  
ทนายความแจ้งว่า ผู้เสียหายไม่จำเป็นต้องลงลายมือชื่อทุกคน เมื่อคำนึงเหตุผลที่ว่า  
เหตุจูงใจใดให้ผู้เสียหายที่ 3 ต้องปลอมลายมือชื่อเพราะการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง  
หุ้นส่วนดังกล่าว ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใดแก่ฝ่ายตน แต่กลับเสียประโยชน์เพราะ  
ต้องออกจากการเป็นหุ้นส่วนทั้ง ๆ ที่ตนเป็นฝ่ายลงหุ้นด้วยเงินมาแล้วจำนวนมาก  
ผิดกับจำเลยซึ่งเป็นฝ่ายได้รับประโยชน์โดยสามีจำเลยเข้าเป็นหุ้นส่วนแทนและ  
ปรากฏว่าจำเลยได้ใช้ประโยชน์จากเอกสารดังกล่าว โดยทนายจำเลยนำไปอ้างแสดง  
ต่อเจ้าพนักงานตำรวจเพื่อโต้แย้งว่าฝ่ายผู้เสียหายไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในรถขุดดินซึ่ง  
เป็นของห้างหุ้นส่วนจำกัดศรพรหมชัยธุรกิจ จึงไม่น่าหนักให้รับฟังได้ดังจำเลยอ้าง  
และข้อที่จำเลยอ้างว่า หากจำเลยเป็นผู้ปลอมลายมือชื่อดังกล่าวคงไม่นำเอกสารไป  
แสดงต่อฝ่ายผู้เสียหายนั้น เห็นว่า การแสดงเอกสารดังกล่าว จำเลยมุ่งที่จะให้ได้รับ  
ประโยชน์ ในการขอรถขุดดิน จำเลยอาจไม่ได้ใส่ใจว่าฝ่ายผู้เสียหายจะรู้หรือไม่จึงไม่  
เป็นข้อหักล้างว่าจำเลยมิได้ปลอมลายมือชื่อดังที่อ้าง ฉะนั้น แม้โจทก์และโจทก์ร่วม  
จะไม่มีประจักษ์พยานยืนยันว่าจำเลยเป็นผู้ปลอมลายมือชื่อ แต่เมื่อคำนึงถึง  
พฤติการณ์ของจำเลยประกอบกับมูลเหตุจูงใจและผลประโยชน์ที่จำเลยจะได้รับจาก  
การกระทำดังกล่าว มีน้ำหนักให้เชื่อว่า จำเลยเป็นผู้ปลอมลายมือชื่อของผู้เสียหายที่  
1 ที่ 3 และโจทก์ร่วม แม้จำเลยจะมีได้นำเอกสารดังกล่าวไปแสดงต่อผู้เสียหายที่ 4  
ด้วยตนเอง แต่มอบอำนาจให้นายสุนทรไปดำเนินการแทน โดยนายสุนทรไม่ทราบว่า  
เป็นเอกสารปลอม การที่นายสุนทรไปดำเนินการยื่นเอกสารดังกล่าวแทนจำเลยก็มี  
ผลเท่ากับจำเลยไปดำเนินการด้วยตนเอง และเมื่อผู้เสียหายที่ 4 ได้รับเอกสารและ  
ดำเนินการให้ตามเอกสารนั้น ผู้เสียหายที่ 4 ย่อมเป็นผู้เสียหายจากการกระทำดัง  
กล่าว การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดตามที่ศาลอุทธรณ์ภาค 4 วินิจฉัย

มีปัญหาคือต้องวินิจฉัยต่อไปตามฎีกาของจำเลยว่า ความผิดที่โจทก์ฟ้องเป็นเรื่อง  
จำเลยปลอมสัญญาหุ้นส่วนแก้ไขเพิ่มเติมของหุ้นส่วนจำกัดศรพรหมชัยธุรกิจ แสดง

ว่าฝ่ายผู้เสียหายเข้ามาเป็นหุ้นส่วนแล้ว แต่ทางพิจารณากลับได้ความว่า ลายมือชื่อฝ่ายผู้เสียหายในคำขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นลายมือชื่อปลอมฝ่ายผู้เสียหายจึงไม่ได้เข้าเป็นหุ้นส่วนมาแต่แรก ถือว่าข้อเท็จจริงในทางพิจารณาแตกต่างกับข้อเท็จจริงดังที่กล่าวในฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคสอง นั้นเห็นว่า ตามฟ้องของโจทก์เป็นเรื่องจำเลยทำปลอมสัญญาหุ้นส่วนแก้ไขเพิ่มเติมเท่านั้นแม้ทางพิจารณาจะได้ความว่ามีการทำปลอมมาตั้งแต่คำขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดก็ไม่มีผลถึงหรือทำให้การกระทำความผิดของจำเลยตามที่โจทก์ฟ้องเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด ข้อแตกต่างดังกล่าวนี้จึงมิใช่ข้อสาระสำคัญและทั้งจำเลยมิได้หลงต่อสู้อยู่เพราะให้การปฏิเสธมาตลอดว่าไม่ได้กระทำความผิด ไม่เป็นเหตุให้ศาลต้องพิพากษายกฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคสอง

ส่วนปัญหาตามฎีกาของโจทก์ร่วมที่ว่า ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 4 วินิจฉัยว่าฝ่ายผู้เสียหายมิใช่ผู้เสียหายในการกระทำความผิดตามฟ้องของโจทก์นั้น ไม่ชอบเพราะฝ่ายผู้เสียหายเป็นผู้ถูกปลอมลายมือชื่อย่อมเป็นผู้เสียหายจากการกระทำของจำเลยนั้น เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ตามที่วินิจฉัยมาข้างต้นว่า จำเลยปลอมลายมือชื่อของผู้เสียหายที่ 1 ที่ 3 และโจทก์ร่วมในสัญญาหุ้นส่วนแก้ไขเพิ่มเติมของห้างหุ้นส่วนจำกัดศรพรหมชัยธุรกิจเอกสารหมาย ป.จ.12 (ของศาลจังหวัดอ่างทอง) และยื่นจดทะเบียนแก้ไขถอนผู้เสียหายที่ 1 ที่ 3 และโจทก์ร่วมออกจากการเป็นหุ้นส่วนของหุ้นส่วนจำกัดศรพรหมชัยธุรกิจ อันเป็นการจำกัดสิทธิในห้างหุ้นส่วนดังกล่าวผู้เสียหายที่ 1 ที่ 3 และโจทก์ร่วมจึงเป็นผู้ที่ได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระทำของจำเลยจึงเป็นผู้เสียหายในคดีนี้ด้วยคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ภาค 4 ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาฎีกาของโจทก์ร่วมในส่วนนี้ฟังขึ้น

ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยต่อไปว่า ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 4 วินิจฉัยว่าผู้เสียหายที่ 4 มิได้ร้องทุกข์ในความผิดฐานฉ้อโกงไว้พนักงานสอบสวนไม่มีอำนาจสอบสวน การสอบสวนจึงไม่ชอบ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องในความผิดฐานนี้และพิพากษายกฟ้องนั้น เป็นการชอบหรือไม่ เห็นว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานปลอมเอกสารสิทธิ ใช้เอกสารสิทธิปลอม แจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการ และฉ้อโกง ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาลงโทษจำเลยเฉพาะความผิดฐานใช้เอกสารปลอมเพียงกระทงเดียวจึงเท่ากับศาลชั้นต้นยกฟ้องโจทก์ในข้อหาความผิดฐานฉ้อโกง ซึ่งความผิดฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 มีอัตราโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ความผิดฐานฉ้อโกงจึงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193 ทวิ และโจทก์ก็มิได้ยื่นอุทธรณ์ ความผิดฐานฉ้อโกงจึงยุติไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 4 หยิบยกความผิดฐานฉ้อโกงขึ้นวินิจฉัยและพิพากษายกฟ้องในความผิดฐานนี้อีกจึงเป็นการไม่ชอบปัญหาดังกล่าวเป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 195 ประกอบด้วยมาตรา 225 เมื่อความผิดฐานฉ้อโกงยุติตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นแล้ว ฎีกาของโจทก์ร่วมในส่วนความผิดฐานฉ้อโกงจึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัย"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 4 เฉพาะส่วนที่วินิจฉัยว่าผู้เสียหายที่ 1 ที่ 3 และโจทก์ร่วมไม่ใช่ผู้เสียหายในความผิดฐานปลอมเอกสารสิทธิ และที่พิพากษายกฟ้องความผิดฐานฉ้อโกง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 4

(อรพินท์ เศรษฐมานิต-อภิชาติ สุขัคคานนท์-รุ่งโรจน์ รื่นเรืองวงศ์)



แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ